

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2922/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางสุรินทร์ ดิษฐจินดา กับพวก

โจทก์

นางทับทิม มิสกาวัน

จำเลย

นางทับทิม มิสกาวัน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยทุกข้อ เป็นฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก จึงไม่รับ จำเลยเห็นว่า ฎีกาข้อ 4 ที่ว่า การกระทำของจำเลยในฐานะส่วนตัวมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 354 หรือไม่ เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลย ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนา คำร้องแล้ว (อันดับ 112) ส่วนโจทก์ร่วมทั้งสองไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่า ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ ระหว่างพิจารณา นางสุรินทร์ ดิษฐจินดา และนายสุพลมิสกาวัน ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 354 จำคุก 5 ปี จำเลยเข้ามอบตัวต่อพนักงานตำรวจแล้ว ให้การปฏิเสธมีประโยชน์ต่อการพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก 3 ปี 9 เดือน คำขอของโจทก์ นอกจากนี้ให้ยก ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 105) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 112)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกของนายมีนมีสกาวัน โอนทรัพย์มรดกให้เป็นของผู้อื่นโดยทุจริต จนเป็นเหตุให้เกิด ความเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง การกระทำของจำเลย จึงเป็น ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 ประกอบด้วยมาตรา 354 ที่จำเลย ฎีกาข้อ 4 ว่า จำเลยในฐานะ ผู้จัดการมรดกได้โอนที่ดินแก่ตนเองก่อน แม้ต่อมา จำเลย จะโอนที่ดินให้แก่บุคคลใดก็ตาม จำเลยก็ไม่มี ความผิดนั้น เป็นฎีกาโต้เถียง ข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟังมา คดีนี้ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้าม มิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญามาตรา 218 วรรคแรก ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกของนายมีนมีสกาวัน โอนทรัพย์มรดกให้เป็นของผู้อื่นโดยทุจริต จนเป็นเหตุให้เกิด ความเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง การกระทำของจำเลย จึงเป็น ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 ประกอบด้วยมาตรา 354 ที่จำเลย ฎีกาข้อ 4 ว่า จำเลยในฐานะ ผู้จัดการมรดกได้โอนที่ดินแก่ตนเองก่อน แม้ต่อมา จำเลย จะโอนที่ดินให้แก่บุคคลใดก็ตาม จำเลยก็ไม่มี ความผิดนั้น เป็นฎีกาโต้เถียง ข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟังมา คดีนี้ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้าม มิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญามาตรา 218 วรรคแรก ยกคำร้อง

(ชยันต พันดาวงศ์-อากาศ บำรุงชีพ-มรินทร์ สุรดิษฐ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ